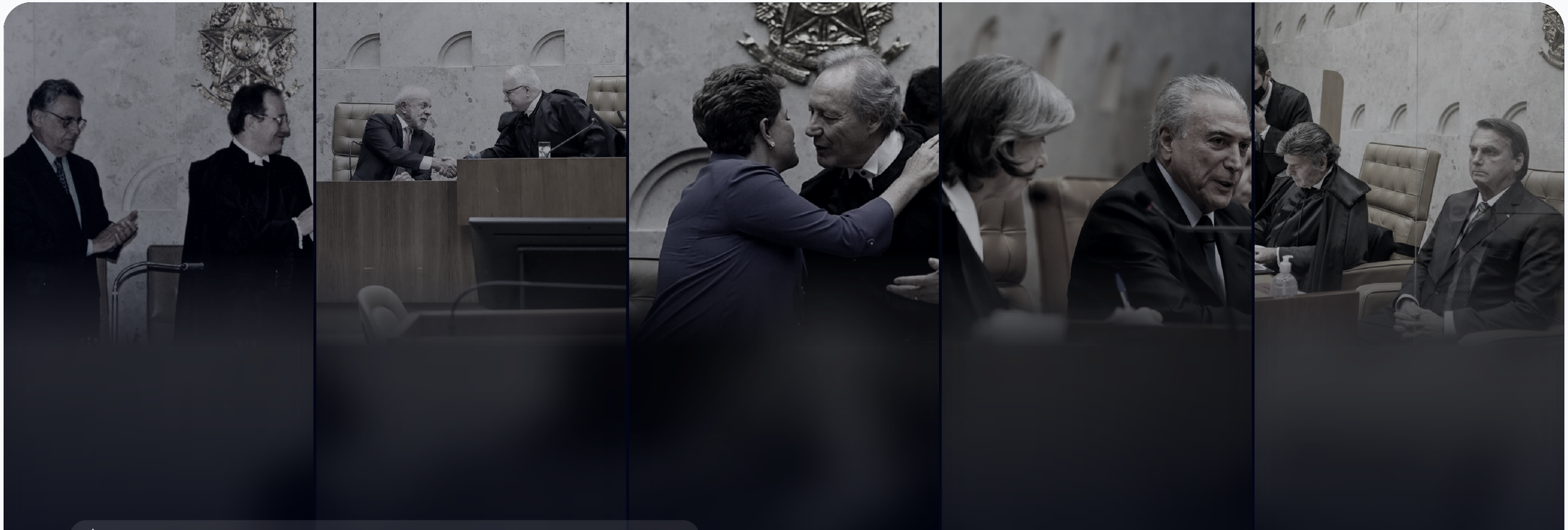


Exame de Qualificação · Mestrado Acadêmico em Direito · Mossoró, 2026

O que o Supremo fez com os decretos do Presidente?

Condições para o julgamento de mérito no controle concentrado de constitucionalidade (1988–2025)

ORIENTANDO

Fernando Lima Nogueira da Silva

ORIENTADOR

Ulisses Levy Silvério dos Reis, Prof. Dr.

PROGRAMA

Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal Rural do Semi-Árido

Banca examinadora

Ulisses Levy Silvério dos Reis, Prof. Dr. (UFERSA)
Presidente

Rafael Lamera Giesta Cabral, Prof. Dr. (UFERSA)
Membro Examinador

Jairo Néia Lima, Prof. Dr. (UENP)
Membro Examinador

PROBLEMA

Então, o que o Supremo fez com os decretos presidenciais nos últimos 37 anos?

Decretos

17.231

atos no acervo de decretos da Presidência da República entre 1988 e 2025

Ações no STF

242

ações no controle concentrado sobre decretos publicados no período

Proporção

1 : 71

Existe cerca de 1 ação no STF para cada 71 decretos publicados no Diário Oficial da União

A proporção não diz quantos desses atos inovaram na ordem jurídica, porque boa parte executa leis ou cuida da rotina da administração pública federal. Mas eles também podem tocar

impostos | segurança pública | saúde pública | meio ambiente | participação popular

MEDIDA PROVISÓRIA

Sequestra a atenção da sociedade por ter força de lei desde a publicação e tranca a pauta do Congresso Nacional quando passa de 45 dias sem votação.

DECRETO

Não tem rito, nem prazo e reúne sob o mesmo nome normas gerais e atos de efeito concreto, parte deles sem número. No Supremo, boa parte das ações em que ele é o objeto termina sem que o Tribunal decida se o seu conteúdo é constitucional.

Introdução e Seção 5 (Amorim Neto; Tafner, 2002; Pires, 2008; Brasil, 1988).

PERGUNTA DE PESQUISA

Sob quais condições o Supremo Tribunal Federal conhece e resolve o mérito das ações de controle concentrado ajuizadas contra decretos presidenciais publicados entre 1988 e 2025?

HIPÓTESE DE TRABALHO

O encerramento dessas ações sem resolução de mérito se explica principalmente por construções processuais anteriores ao mérito, mais do que pela matéria dos decretos impugnados ou pelo governo que os editou.

CONSTRUÇÕES PROCESSUAIS ANTERIORES AO MÉRITO

1 Ofensa reflexa

A qualificação teórica do ato pelo legitimado ativo, que pode dar ao Supremo fundamento para reconhecer a ofensa reflexa.

Para o STF, o decreto impugnado viola primeiro a lei que regulamenta e só por reflexo a Constituição (Clève, 2014; Reck; Müller, 2009).

2 Prejudicialidade

A sobrevivência da norma impugnada até o julgamento, cuja falta leva à prejudicialidade.

O governo pode revogar o decreto que ele próprio editou. Sem objeto, o Supremo extingue o processo sem julgar o mérito do que vigorou (Clève, 2014).

3 Decisão monocrática

A decisão monocrática do relator, que encerra a ação sem levá-la ao colegiado.

O ministro-relator mata a ação no próprio gabinete, sem passar pelos outros dez ministros (Arguelhes; Ribeiro, 2018; Reis; Meyer, 2021).

Os dados permitirão testar se as três operam juntas como um filtro anterior ao exame do mérito.

OBJETIVO GERAL

Verificar sob quais condições o STF conhece e resolve o mérito das ações de controle concentrado ajuizadas contra decretos presidenciais publicados entre 1988 e 2025.

1

PRIMEIRO OBJETIVO ESPECÍFICO

Reconstruir, por revisão sistemática conduzida segundo o protocolo PRISMA 2020, o estado da arte sobre o controle dos atos normativos unilaterais do Executivo federal e explicar por que a literatura privilegiou as MPs.

Seção 2

2

SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO

Mapear os desfechos dessas ações e descrever a sua associação com os atributos da ação e do decreto impugnado.

Seções 4.1 e 4.2

3

TERCEIRO OBJETIVO ESPECÍFICO

Estimar, dentro do que permite o número reduzido de casos, as condições associadas à resolução de mérito em dois estágios, a sobrevivência ao filtro monocrático e o exame do mérito pelo colegiado.

Seção 4.3

METODOLOGIA

A unidade de análise é a ação

MÉTODO 1 · SEÇÃO 2.1

Revisão sistemática da literatura

PARA QUÊ

Reconstruir o estado da arte sobre o controle dos atos normativos unilaterais do Executivo federal e explicar por que a literatura privilegiou as medidas provisórias (MPs).

Primeiro objetivo específico

COMO FOI FEITO

1. Protocolo PRISMA 2020 (Page et al., 2021), com critérios de elegibilidade fixados antes das buscas e registro das razões de cada exclusão.
2. Buscas em cinco bases principais e duas bases suplementares, com os campos, os filtros e os operadores reproduzidos no Quadro 1.
3. Verificação com estudos conhecidos, como recomendam Bramer et al. (2018), a partir de uma lista de nove definida antes de executar a busca, para que a avaliação não fosse feita depois de vistos os resultados.
4. Triagem e extração pelo pesquisador, como revisor único, e síntese narrativa e temática, escolha imposta pela heterogeneidade dos desenhos de pesquisa do corpus.
5. Revisão do tipo que Gough, Thomas e Oliver (2012) chamam de configurativa, que interpreta e organiza as categorias e os achados do campo.

RESULTADO · Declarado

21

estudos no corpus, dezenove sobre MPs e dois sobre o decreto presidencial em sentido estrito

Não há, na literatura recuperada, levantamento sistemático das ações de controle concentrado contra decretos presidenciais, descrição dos seus desfechos ou estimativa das condições em que o mérito é enfrentado.

5 de 5

estudos conhecidos e elegíveis recuperados. A verificação indica que a assimetria vem da literatura, e não de uma busca mal calibrada ou desatenta

REFERÊNCIAS

Page et al. (2021) · Bramer et al. (2018) · Gough, Thomas e Oliver (2012)

MÉTODO 2 · SEÇÃO 3.1

Construção do banco de dados

PARA QUÊ

Responder à pergunta com as fontes processuais, num conjunto delimitado de ações identificadas e classificadas pelos mesmos critérios.

Os painéis não bastam para identificar as ações contra decretos presidenciais, e a base pública do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) não cobre o Supremo.

COMO FOI FEITO

Cruzamento entre os painéis de dados abertos do Supremo e o acervo de decretos da Presidência da República, com conferência manual de cada ação.[16]

7.612

ações de controle concentrado no painel de decisões

3.028 no painel de acervo

9 DE JUNHO DE 2026 · PASSO 1 DE 10

Três painéis do Corte Aberta

O painel de decisões tinha 7.612 ações de controle concentrado, o de acervo tinha 3.028 e trazia o campo de legislação, e o de legitimados trazia as partes de cada processo.

17.338

decretos de 1988 a 2026

14 DE JUNHO · PASSO 2 DE 10

Decretos da Presidência da República

Os 17.338 decretos de 1988 a 2026 foram baixados do sítio da Presidência da República.

7.991

ações numa só planilha

4.963 sem o campo de legislação

18 DE JULHO · PASSO 3 DE 10

União dos painéis

Uma rotina em linguagem de programação R juntou os dois primeiros numa planilha de 7.991 ações e pôs nela as partes de cada uma. Dessas, 4.963 estavam só no painel de decisões e por isso vieram sem o campo de legislação.

2.234

ações com o Executivo federal no polo passivo

ADC nº 84, 85 e 96 à parte

19 DE JULHO · PASSO 4 DE 10

Cruzamento com o acervo de decretos

Outra rotina tirou do campo de legislação, e do campo de assunto quando ele faltava, o número de cada decreto citado e o procurou entre os decretos baixados. Ela também marcou as 2.234 ações que tinham no polo passivo o Presidente ou a Presidência da República, a União, a Advocacia-Geral ou a Controladoria-Geral da União, um ministério ou um ministro de Estado, e só essas seguiram. As ADCs propostas pelo Presidente da República foram conferidas à parte, porque nelas ele é o autor.

28

colunas, uma linha por ação, no estrato das variáveis codificadas

24 DE JULHO · PASSO 5 DE 10

Começa a codificação das variáveis

A codificação registra o desfecho, o seu fundamento e o órgão que o proferiu, o governo que editou o decreto, o proponente, a matéria, o parâmetro constitucional invocado, a natureza do decreto e o tipo de ofensa alegada.

232

ações na base inicial

223 confirmadas uma a uma

16 DE SETEMBRO · PASSO 6 DE 10

Segunda triagem e conferência manual

A conferência das ações uma a uma confirmou 223. Em 152, a rotina tinha achado o decreto, e nas outras 71 ele só apareceu na leitura. A leitura dos autos acrescentou as ADPF nº 964 a 967, e a rotina corrigida achou mais cinco ações, também conferidas nos autos, o que levou a base inicial a 232.[17]

16

ações que não constavam da base inicial

15 cumpriram as regras

DEPOIS DA BASE INICIAL · PASSO 7 DE 10

Dezesseis ações identificadas depois

Oito vieram da comparação com o estudo de Dias (2024), duas de notas do Portal da Legislação que associam ações a decretos, cinco de referências a ações correlatas nos autos já reunidos e duas do campo “Legislação” do Corte Aberta. A ADPF 640 apareceu em dois desses caminhos. Todas foram conferidas nos registros e documentos oficiais do STF.

▼ **Por que Dias (2024) não entrou na revisão sistemática**

O seu registro no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES fica fora dos filtros por tipo, ano e área que a busca aplicou[18], e o arquivo depositado traz só os elementos pré-textuais, a introdução e as referências. O estudo mede, ainda, objeto distinto, pois toma por unidade o acórdão do Plenário.

REGRAS DE INCLUSÃO · PASSO 8 DE 10

A inclusão segue quatro regras, escritas e registradas

1. O ato impugnado deve ser um decreto presidencial, numerado ou sem número, publicado entre 5 de outubro de 1988 e 31 de dezembro de 2025.
2. A ação deve ser ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO), ADC ou ADPF ajuizada até 31 de dezembro de 2025.
3. O decreto deve constar do pedido de mérito da petição inicial ou do aditamento, no todo ou em parte. Não basta o decreto citado como parâmetro ou apenas mencionado.
4. O Executivo federal deve figurar no polo passivo ou, nas ADC, o Presidente da República deve ser o autor.

8.712

processos nas bases inteiras do Corte Aberta

25 DE OUTUBRO DE 2026 · PASSO 9 DE 10

Bases inteiras do Corte Aberta

A montagem atual parte das bases inteiras do Corte Aberta, exportadas em 25 de outubro de 2026 (8.712 processos), e da numeração sequencial das quatro classes.[16] A situação processual foi reconstituída até 30 de junho de 2026.[15]

242

ações no universo final

227 da base inicial e 15 adicionais

UNIVERSO FINAL · PASSO 10 DE 10

A decisão de incluir vem dos autos

O painel Corte Aberta serviu para encontrar ações, e a decisão de incluir os processos que foram encontrados no percurso vem dos autos, já que os campos exportados falham de vários modos. A inclusão depende do pedido e das partes na petição inicial.

RESULTADO · Declarado

242

ações no universo final, 227 da base inicial e 15 adicionais

238

das 242 constam da extração oficial do STF. As ADI nº 309, 996, 1.253 e 1.544 foram identificadas em referências processuais

O recorte temporal, o campo vazio, o rótulo errado e o polo escondem ações contra decretos e ameaçam, por isso, a completude do banco.

O RECORTE TEMPORAL

As bases tendem a priorizar os processos "finalizados a partir do ano 2000", aviso que está no dicionário de dados do STF[19] e na ajuda do painel, mas não nas planilhas. Até a última ação de cada classe ajuizada em 2025, faltam 894 números, 806 deles de ações que, pela numeração, devem ter terminado antes de 2000, e 88 sem motivo declarado.

O CAMPO VAZIO

O campo de legislação lista as "normas relacionadas ao processo", sem separar objeto, parâmetro e norma citada, e na exportação de junho de 2026 vinha preenchido em só 697 dos 3.028 processos do acervo.

O RÓTULO ERRADO

Na ADI nº 5.915, o rótulo da espécie normativa apresenta o Decreto nº 9.288/2018 como "Decreto-Lei nº 9288 de 2018", e por isso a ação ficou fora da triagem original.

O POLO

O polo passivo registra quem o autor indicou, que nem sempre é quem editou o ato. O filtro de polo deixou de fora, até outubro, a ADPF nº 647, que impugna o Decreto nº 3.048/1999 e tem no polo o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e a Receita Federal.

REFERÊNCIAS · Dias (2024) · Corte Aberta · Acervo de decretos · Notas 15 a 19

MÉTODO 3 · SEÇÃO 3.1

Coleta dos autos e codificação

PARA QUÊ

Sem esse trabalho, seria impossível verificar se há separação entre a técnica jurídica e a conveniência política do Tribunal.

A leitura integral dos autos será usada para conferir o que as decisões citadas efetivamente dizem.

COMO FOI FEITO

1. Os autos foram obtidos à mão, um a um, no portal do STF, peça por peça nas ações eletrônicas ou em pacote único na área de peticionamento, sem o uso de coletor automático.
2. Cada arquivo foi registrado em inventário, e as páginas que eram apenas imagem passaram por reconhecimento óptico de caracteres configurado para o português, com o original preservado ao lado da versão pesquisável.
3. Cada ação será codificada a partir da fonte mais completa disponível, que pode ser o inteiro teor dos autos, as peças avulsas ou os dados do painel com a decisão publicada. **O que a codificação registra**
4. A base separa as informações em quatro estratos, e três colunas de controle indicam a origem do dado, o estado da coleta e o nível de evidência, de modo que cada percentual possa ser lido ao lado do número de casos e da qualidade da fonte que o sustentam. **Os quatro estratos**
5. A confiabilidade será aferida pela releitura de uma amostra sorteada, como recomendam Epstein e Martin (2014).

O QUE A CODIFICAÇÃO REGISTRA

O desfecho, o seu fundamento e o órgão que o proferiu, o governo que editou o decreto, o proponente, a matéria, o parâmetro constitucional invocado, a natureza do decreto e o tipo de ofensa alegada.

OS QUATRO ESTRATOS

O primeiro, com uma linha por ação e vinte e oito colunas, guarda as variáveis codificadas e é a fonte de toda contagem. O segundo reúne os metadados do painel, como partes, relator, datas e situação processual. O terceiro, de uso analítico, deriva integralmente do primeiro e pode ser recalculado a qualquer momento, e o quarto registra a origem de cada informação, o que falta e por qual via se obtém.

RESULTADO · Declarado

4.966 arquivos

156.654 páginas

Pacotes da área de peticionamento [20]

PACOTES DA ÁREA DE PETICIONAMENTO

Os pacotes baixados na área de peticionamento trazem impressos o nome e os dados pessoais do pesquisador e, por isso, não integrarão o material disponibilizado para replicação.

PRIMEIROS NÚMEROS · Preliminar

A planilha de seleção confirma as 242 ações, [21] mas a codificação ainda não está concluída em todas.

159 ADI	**75** ADPF	**8** ADC
210 decididas até junho de 2026	**119** ajuizadas a partir de 2019, quase a metade (49,2%)	**91** com ao menos um decreto assinado por Jair Bolsonaro no pedido de mérito

REFERÊNCIAS Epstein e Martin (2014) Notas 20 e 21

MÉTODO 4 · SEÇÃO 3.2 · PLANO DESCRITIVO

Teste qui-quadrado e V de Cramér

PARA QUÊ

Mostrar em que ponto o exame da constitucionalidade é interrompido.

Mapear os desfechos dessas ações e descrever a sua associação com os atributos da ação e do decreto impugnado.

Segundo objetivo específico

COMO SERÁ FEITO

1. O plano descritivo apresentará a distribuição dos desfechos e as medidas de associação entre cada atributo e a resolução de mérito.
2. O teste qui-quadrado indicará se a diferença entre os grupos vai além do acaso, e o V de Cramér medirá a intensidade dessa associação.
3. O desfecho será cruzado com o proponente, o governo emissor e o período de ajuizamento, a matéria, o conteúdo constitucional invocado, a natureza do decreto, o tipo de ofensa alegada e a invocação do artigo 49, V, da Constituição.
4. A descrição dos desfechos e as associações bivariadas tomarão as ações decididas até 30 de junho de 2026, com frequências recalculadas sobre o universo final.

RESULTADO

○ A apresentar nas Seções 4.1 e 4.2

A primeira parte da Seção 4 apresentará os desfechos, separando a resolução de mérito das extinções que dispensam o exame do mérito, e examinará as causas de extinção sem resolução de mérito, em especial **a perda superveniente do objeto**, **o não conhecimento por ofensa reflexa** e **a ilegitimidade ativa**.

60,65%

de decisões individuais no controle concentrado entre 1988 e 2018 (Reis; Meyer, 2021). A proporção de decisões do relator será comparada a esse número

> **A hipótese é que, nas ações contra decretos, a maioria morra ainda na fase monocrática, pelas mãos do ministro-relator.**

A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

Será confrontada com a natureza objetiva do processo de controle abstrato, no qual o STF já admitiu julgar a norma revogada quando a ação estava em pauta (Clève, 2014), e com o que Da Ros (2008) e Silveira (2016) registraram para as MPs.

A OFENSA REFLEXA

Será examinada a partir de Reck e Müller (2009) e da distinção entre regulamento de execução e regulamento autônomo (Binenbojm, 2014).

A ILEGITIMIDADE ATIVA

Será examinada a partir da exigência de pertinência temática, que o próprio Tribunal construiu (Clève, 2014).

REFERÊNCIAS

Reis e Meyer (2021) · Clève (2014) · Da Ros (2008) · Silveira (2016) · Reck e Müller (2009) · Binenbojm (2014)

MÉTODO 5 · SEÇÃO 3.2 · PLANO MULTIVARIADO

Regressão logística penalizada em dois estágios

PARA QUÊ

Estimar, dentro do que permite o número reduzido de casos, as condições associadas à resolução de mérito em dois estágios, a sobrevivência ao filtro monocrático e o exame do mérito pelo colegiado.

Terceiro objetivo específico

COMO SERÁ FEITO

1 No plano multivariado, de caráter exploratório, a regressão logística penalizada (Firth, 1993), escolhida pelo número pequeno de casos e pela separação entre os desfechos, estimará os atributos em conjunto em dois estágios.

ESTÁGIO 1
A sobrevivência ao exame do relator
Exclui as ADC, por terem poucos casos, e as ações em que o tipo de ofensa não se aplica

→

ESTÁGIO 2
O exame do mérito pelo colegiado
Restrito às ações decididas pelo colegiado

VERIFICAÇÕES

Os cálculos serão feitos em Python, e a estimação penalizada será conferida com o pacote logistf, do R. As estimativas serão associativas e exploratórias, com os limites declarados conforme Epstein e King (2002).

RAZÃO DE VEROSSIMILHANÇAS
O teste de razão de verossimilhanças dirá se cada grupo de variáveis contribui para o modelo.

VEROSSIMILHANÇA PERFILADA
Os intervalos de confiança por verossimilhança perfilada darão a margem de incerteza de cada estimativa.

REAMOSTRAGEM
A reamostragem verificará se os resultados se mantêm quando a amostra varia.

VALIDAÇÃO CRUZADA
A validação cruzada medirá quanto o modelo acerta em casos que não serviram para estimá-lo.

PROBABILIDADES PREDITAS
As probabilidades preditas traduzirão os coeficientes da regressão em perfis típicos de ação.

RESULTADO

○ A apresentar na Seção 4.3

A segunda parte da Seção 4 verificará quais desses atributos permanecem associados à resolução de mérito quando considerados em conjunto, primeiro na chegada da ação ao colegiado e depois, entre as que chegam, no exame do mérito. Desse confronto sairão as proposições teóricas desta dissertação, a começar pelo filtro anterior ao mérito que a Introdução anuncia.

> **Segundo a hipótese, a matéria dos decretos impugnados e o governo que os editou pesam menos, no desfecho das ações, do que os obstáculos processuais.**

A passagem do relator ao colegiado será lida à luz da crítica de Silva (2013) e de Falsarella (2024) a um Supremo que decide sem deliberar.

REFERÊNCIAS Firth (1993) · Epstein e King (2002) · Silva (2013) · Falsarella (2024)

MÉTODO 6 · SEÇÃO 3.2

Análise de riscos competitivos

PARA QUÊ

Mostrar se a perda de objeto costuma chegar antes do julgamento do mérito.

Isso testa a ideia de que o decreto precisa continuar em vigor até ser julgado.

COMO SERÁ FEITO

1. A análise usará as datas de ajuizamento e de decisão para acompanhar cada ação ao longo do tempo.
2. Entram todas as ações em que essas datas são conhecidas, inclusive as que seguem em tramitação, tratadas como ainda sem desfecho na data de corte.
3. A simples contagem dos desfechos não basta para esse teste, porque ignora o tempo e as ações ainda pendentes.

RESULTADO ○ A apresentar

As outras três técnicas também respondem a partes da hipótese.

> **Entre as construções processuais anteriores ao mérito, a hipótese aponta a sobrevivência da norma impugnada até o julgamento, cuja falta leva à prejudicialidade.**

FONTE Seção 3.2 e Introdução

MÉTODO 7 · SEÇÃO 3.2

Busca do ponto de mudança

PARA QUÊ

Dizer, a partir dos próprios dados, se o tratamento das ações mudou e em que momento.

COMO SERÁ FEITO

1. Sem que a pesquisa precise fixar de antemão um marco como a mudança de governo em 2019.
2. A busca usará as datas de ajuizamento e de decisão de todas as ações em que elas são conhecidas, inclusive das que seguem em tramitação.

RESULTADO ○ A apresentar

As outras três técnicas também respondem a partes da hipótese. Nesta versão, a Seção 4 traz os primeiros números e o plano da análise.

FONTE Seção 3.2 e Introdução

MÉTODO 8 · SEÇÃO 3.2

Tipologia dos fundamentos das petições iniciais

PARA QUÊ

Verificar se a forma como o proponente apresenta o decreto, como ofensa direta à Constituição ou como excesso em relação à lei que ele regulamenta, antecipa o reconhecimento da ofensa reflexa.

FONTE Seção 3.2 e Introdução

COMO SERÁ FEITO

1 A tipologia dos fundamentos recai sobre as petições iniciais.

RESULTADO ○ A apresentar

As outras três técnicas também respondem a partes da hipótese.

> Entre as construções processuais anteriores ao mérito, a hipótese aponta a qualificação teórica do ato pelo legitimado ativo, que pode dar ao Supremo fundamento para reconhecer a ofensa reflexa.

15. Disponível em: https://osf.io/unjf8/. Acesso em: 29 out. 2026.
16. A base foi montada em etapas, cada uma em arquivo próprio. Os painéis do Corte Aberta foram extraídos em 9 de junho de 2026, e os decretos da Presidência da República, em 14 de junho. A união dos painéis é de 18 de julho, e o cruzamento com o acervo de decretos, que marcou o polo passivo de cada ação sem retirar nenhuma, é de 19 de julho. A codificação das variáveis começou em 24 de julho, e a segunda triagem com a conferência manual terminou em 16 de setembro, com as 232 ações. O painel de legitimados tinha 8.616 processos, e 625 deles ficaram fora da planilha, porque a união partiu só dos painéis de decisões e de acervo. Desses 625, 232 têm ente do Executivo federal no polo passivo. A montagem atual parte das bases inteiras do Corte Aberta, exportadas em 25 de outubro de 2026 (8.712 processos), e da numeração sequencial das quatro classes.
17. Disponível em: https://osf.io/anwdy/. Acesso em: 29 out. 2026.
18. Disponível em: https://osf.io/p8e7s/. Acesso em: 29 out. 2026.
19. Disponível em: https://transparencia.stf.jus.br/extensions/dados_abertos/dados_abertos.html. Acesso em: 25 out. 2026.
20. Disponível em: https://osf.io/8krpv/. Acesso em: 29 out. 2026.
21. Disponível em: https://osf.io/anhvf/. Acesso em: 29 out. 2026.

LACUNA DA LITERATURA

Por que a literatura privilegiou as MPs

A assimetria pode ser explicada em três planos.

PLANO 1

Natureza dos institutos

A MP tem força de lei e eficácia imediata desde a publicação. O decreto regulamentar submete-se à lei anterior e destina-se à fiel execução dela (Reck; Müller, 2009).

PLANO 2

Arquitetura processual

Se a ofensa reflexa barra a ação antes do mérito, o Supremo não chega a dizer se o decreto é constitucional, e ele fica invisível também para a pesquisa acadêmica.

PLANO 3

Condições de produção da pesquisa

Existe uma população finita e rastreável de MPs. Decretos não têm rito de tramitação nem desfecho formal comparável. E quatro dos vinte e um estudos chamam a MP de decreto.

Nenhum estudo do corpus

- ✕ classifica as ações pelos fundamentos da inicial, pelo vício alegado ou pelo parâmetro constitucional invocado, nem cruza essa classificação com o desfecho
- ✕ volta ao decreto regulamentar depois de Reck e Müller (2009), de modo que a revisão tampouco permite dizer se a contenção do Tribunal mudou a partir de 2019
- ✕ refere a extinção por perda superveniente de objeto ao decreto revogado. Ela aparece sempre referida à MP convertida, reeditada ou revogada (Da Ros, 2008; Silveira, 2016)

> A pergunta, por isso, deixa de ser o que a literatura escreveu sobre o decreto e passa a ser o que o Supremo decidiu a respeito dele.

REVISÃO SISTEMÁTICA · PRISMA 2020

Vinte e um estudos, dezenove sobre medidas provisórias

Identificação
400
registros nas cinco bases principais

Triagem
328
registros triados por título e resumo

Elegibilidade
34
textos completos lidos por inteiro

Inclusão
21
estudos no corpus, 17 das bases principais e 4 das buscas suplementares

Fluxograma PRISMA 2020

Fluxograma do processo de identificação, triagem, elegibilidade e inclusão dos estudos (Figura 1)

	BASES PRINCIPAIS	EXCLUÍDOS	BUSCAS SUPLEMENTARES
IDENTIFICAÇÃO	**400** registros nas cinco bases principais CAPES 239 · Redalyc 90 · SciELO Citation Index 58 · Scopus 7 · Web of Science 6	Removidos antes da triagem **32** duplicados · **40** não extraídos do Redalyc	**208** na HeinOnline · **36** no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES
TRIAGEM	**328** registros triados por título e resumo	Excluídos **284** pelos títulos · **10** pelos resumos	**6** relatórios buscados **2** sem texto integral no catálogo
ELEGIBILIDADE	**34** textos completos lidos por inteiro	Excluídos com razões registradas **17**	**4** incluídos 3 da HeinOnline · 1 do Catálogo de Teses
INCLUSÃO	**21** estudos no corpus, 17 das bases principais e 4 das buscas suplementares		

19 tratam das medidas provisórias · 2 do decreto presidencial (Reck; Müller, 2009; Silva; Oliveira, 2025)

Revisão configurativa (Gough; Thomas; Oliver, 2012), com critérios de elegibilidade fixados antes das buscas, registro das razões de cada exclusão e verificação com um conjunto de estudos conhecidos de antemão. Seção 2.1 e Figura 1.

FUNIL DO UNIVERSO

Do painel do STF às 242 ações

7.991 ações na planilha em que uma rotina em linguagem R juntou os painéis de decisões (7.612) e de acervo (3.028)

↓

2.234 com o Presidente ou a Presidência da República, a União, a Advocacia-Geral ou a Controladoria-Geral da União, um ministério ou um ministro de Estado no polo passivo

↓

223 confirmadas na conferência uma a uma, 152 achadas pela rotina e 71 só na leitura

↓

232 na base inicial, com as ADPF nº 964 a 967 e mais cinco ações achadas pela rotina corrigida

↓

+16 −6 16 identificadas depois, por Dias (2024), notas do Portal da Legislação, referências nos autos e o campo Legislação. Seis foram excluídas, cinco da base inicial e uma das identificadas depois

↓

242 227 ações da base inicial e 15 adicionais

Regras de inclusão

1. O ato impugnado deve ser um decreto presidencial, numerado ou sem número, publicado entre 5 de outubro de 1988 e 31 de dezembro de 2025.
2. A ação deve ser ADI, ADO, ADC ou ADPF ajuizada até 31 de dezembro de 2025.
3. O decreto deve constar do pedido de mérito da petição inicial ou do aditamento, no todo ou em parte. Não basta o decreto citado como parâmetro ou apenas mencionado.
4. O Executivo federal deve figurar no polo passivo ou, nas ADC, o Presidente da República deve ser o autor.

Seções 3 e 3.1. A última extração dos painéis do Corte Aberta aconteceu em 25 de outubro de 2026, com a situação processual reconstituída até 30 de junho de 2026 (Brasil, 2026).

RETRATO DAS 242 AÇÕES Preliminar

Quase a metade, 119, foi ajuizada a partir de 2019

ADI
159
Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI)

ADPF
75
ADPFs

ADC
8
Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC)

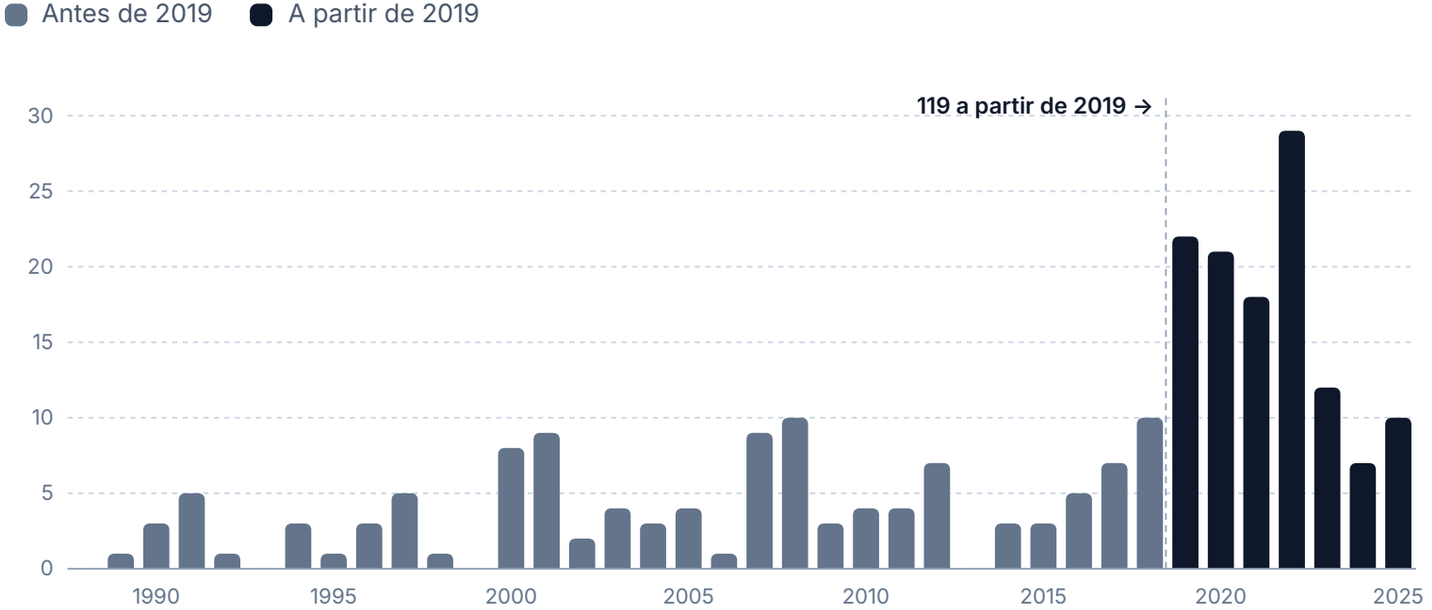
Jair Bolsonaro
91
com ao menos um decreto assinado por Jair Bolsonaro no pedido de mérito

Decididas
210
estavam decididas em 30 de junho de 2026

Ações por ano de autuação

Calculadas da planilha das 242 ações. Preliminar. Passe o cursor sobre as barras.

Antes de 2019 A partir de 2019



4 ações sem data de autuação no painel (ADI 309, 996, 1.253 e 1.544) não aparecem no gráfico.

Explorador das 242 ações

Consulte cada ação no explorador das 242 ações.

Abrir o explorador →

Partidos políticos estão em mais da metade das ações do universo.

Da extração oficial do STF constam 238 das 242 ações.

Introdução, Seções 2.3, 3.1 e 5.

ACERVO E CODIFICAÇÃO · A codificação ainda não está concluída em todas

Os autos foram obtidos à mão, um a um, no portal do STF

Arquivos

4.966

arquivos

Páginas

156.654

páginas

Cada arquivo foi registrado em inventário, e as páginas que eram apenas imagem passaram por reconhecimento óptico de caracteres, com o original preservado ao lado da versão pesquisável.

Os pacotes baixados na área de peticionamento trazem impressos o nome e os dados pessoais do pesquisador e, por isso, não integrarão o material disponibilizado para replicação.

Cada ação será codificada a partir da fonte mais completa disponível. A codificação registra

- o desfecho
- o seu fundamento
- o órgão que o proferiu
- o governo que editou o decreto
- o proponente
- a matéria
- o parâmetro constitucional invocado
- a natureza do decreto
- o tipo de ofensa alegada

1

Variáveis codificadas

uma linha por ação e vinte e oito colunas. É a fonte de toda contagem.

2

Metadados do painel

como partes, relator, datas e situação processual.

3

Uso analítico

deriva integralmente do primeiro e pode ser recalculado a qualquer momento.

4

Origem de cada informação

o que falta e por qual via se obtém.

Em todos, três colunas de controle indicam a origem do dado, o estado da coleta e o nível de evidência. A confiabilidade será aferida pela releitura de uma amostra sorteada (Epstein; Martin, 2014).

PLANO DE ANÁLISE

A análise separa dois estágios

242 ações
codificadas a partir da fonte mais completa disponível

→

Estágio 1
A sobrevivência ao exame do relator

× decisão monocrática que encerra a ação

→

Estágio 2
O exame do mérito pelo colegiado

× encerramento sem resolução de mérito

→

Resolução de mérito
O STF enfrenta o objeto constitucional e acolhe o pedido, no todo ou em parte, ou o rejeita

Qui-quadrado e V de Cramér
se a diferença entre os grupos vai além do acaso e a intensidade dessa associação

Regressão logística penalizada
escolhida pelo número pequeno de casos e pela separação entre os desfechos (Firth, 1993)

Riscos competitivos
se a perda de objeto costuma chegar antes do julgamento do mérito

Ponto de mudança
se o tratamento das ações mudou e em que momento, sem fixar de antemão um marco como a mudança de governo em 2019

Tipologia das petições iniciais
se a forma como o proponente apresenta o decreto antecipa o reconhecimento da ofensa reflexa

60,65%

A proporção de decisões do relator será comparada aos 60,65% de decisões individuais que Reis e Meyer (2021) documentam no controle concentrado entre 1988 e 2018. A passagem do relator ao colegiado será lida à luz da crítica de Silva (2013) e de Falsarella (2024) a um Supremo que decide sem deliberar.

Os cálculos serão feitos em Python, e a estimação penalizada será conferida com o pacote logistf, do R. Seções 3.2 e 4.

O PONTO FORA DA CURVA

A graça concedida ao então deputado Daniel Silveira

2003 e 2019

Como mostram a ADI nº 2.795 e a ADI nº 5.874, o Supremo controlava os decretos de clemência apenas pelos limites expressos da Constituição, sem entrar no mérito da concessão.

21 de abril de 2022

Decreto concede graça constitucional ao então deputado Daniel Silveira.

10 de maio de 2023

Ao julgar as ADPF nº 964 a 967, o STF declara inconstitucional, por desvio de finalidade, o decreto de graça (Brasil, 2023).

> Por que, então, o STF decidiu comprar a briga naquele momento, contra um ato tido como intocável, se não a comprou antes, quando provocado?

A virada foi argumentativa. A Corte inovou ao usar o desvio de finalidade para anular os efeitos do ato (Silva; Oliveira, 2025). A decisão pode ser lida como um caminho que o STF encontrou para se autopreservar.

Legalidade

a ofensa reflexa bloqueia o controle

Politicidade

a tese dos atos de governo o limita

Desvio de finalidade

abre agora uma terceira via de controle

Introdução, Seções 2.3 e 5.

LIMITES

Sem afirmar a intenção do Supremo nem inferir causalidade

Estimativas exploratórias

As estimativas serão associativas e exploratórias, com os limites declarados conforme Epstein e King (2002).

Poucos casos

A regressão do primeiro estágio excluirá as ADC, por terem poucos casos, e a do segundo estágio se restringirá às ações decididas pelo colegiado.

Autos desiguais no tempo

Como os autos completos se concentram nas ações mais recentes, a leitura integral não será usada para reforçar conclusões que dependam do tempo.

Falhas do Corte Aberta

Até a última ação de cada classe ajuizada em 2025, faltam 894 números, 806 deles de ações que devem ter terminado antes de 2000. O campo de legislação vinha preenchido em só 697 dos 3.028 processos do acervo.

Alcance da revisão

A revisão sistemática recupera o que está indexado sob determinados descritores. O que ela não pode fornecer é a medida do fenômeno que descreve.

Completude do banco

O recorte temporal, o campo vazio, o rótulo errado e o polo escondem ações contra decretos e ameaçam a completude do banco. A inclusão depende do pedido e das partes na petição inicial.

Seções 2.3, 3.1, 3.2 e 5.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Algumas conclusões já são possíveis

Resultados preliminares

- ✓ Dos 21 estudos, 19 tratam da MP e apenas 2 do decreto presidencial em sentido estrito.
- ✓ Das 242 ações ajuizadas nesses 37 anos, 119 foram protocoladas a partir de 2019, quase a metade em sete anos. Em 91 delas, o pedido de mérito inclui ao menos um decreto assinado por Jair Bolsonaro.
- ✓ O ponto fora da curva é a graça constitucional concedida ao então deputado Daniel Silveira.
- ✓ O painel Corte Aberta tem falhas estruturais. Como a extração automática não é suficientemente confiável, a busca processual foi quase toda artesanal.

Resultados esperados

- → Se a hipótese se confirmar, durante anos não terá feito diferença se o decreto tratava de terras indígenas, orçamento, servidores ou armas, nem qual governo o publicou.
- → A hipótese é que, nas ações contra decretos, a maioria morra ainda na fase monocrática, pelas mãos do ministro-relator, e que nessa fase não importem o autor da ação nem o capital político do Presidente do momento. Seria um padrão de blindagem técnica.
- → Se o mérito dos decretos presidenciais passa despercebido pelo STF, o resultado pode se configurar em um déficit de controle democrático.

> **Com a virada pelo desvio de finalidade, terá acabado a era de ouro dos decretos imunes ao controle de constitucionalidade?**
>
> É um exame de futuro, que os números do passado não alcançam. Por ora, os dados permitem apenas descrever o caminho percorrido até aqui.

Referências

AMORIM NETO, Octavio; TAFNER, Paulo. Governos de coalizão e mecanismos de alarme de incêndio no controle legislativo das medidas provisórias. **Dados – Revista de Ciências Sociais**, Rio de Janeiro, v. 45, n. 1, p. 5-38, 2002. DOI: 10.1590/S0011-52582002000100001. Disponível em: https://www.scielo.br/j/dados/a/N5brw9nQzrR5qx3ZjMbtMBr/. Acesso em: 26 maio 2026.

ARGUELHES, Diego Werneck; RIBEIRO, Leandro Molhano. Ministrocracia: o Supremo Tribunal individual e o processo democrático brasileiro. **Novos Estudos CEBRAP**, São Paulo, v. 37, n. 1, p. 13-32, jan./abr. 2018. Disponível em: https://doi.org/10.25091/S01013300201800010003. Acesso em: 29 out. 2026.

BINENBOJM, Gustavo. **Uma teoria do direito administrativo**: direitos fundamentais, democracia e constitucionalização. 3. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2014.

BRAMER, Wichor M. et al. A systematic approach to searching: an efficient and complete method to develop literature searches. **Journal of the Medical Library Association**, Pittsburgh, v. 106, n. 4, p. 531-541, 2018. Disponível em: https://doi.org/10.5195/jmla.2018.283. Acesso em: 16 out. 2026.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, [2026]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 9 jun. 2026.

BRASIL. Presidência da República. **Legislação**: decretos. Brasília, DF: Presidência da República, 2026. Base de atos publicados entre 1988 e 2026. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/. Acesso em: 14 jun. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 964/DF, nº 965/DF, nº 966/DF e nº 967/DF**. Relatora: Min. Rosa Weber, 10 de maio de 2023. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 17 ago. 2023. Disponível em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur484731/false. Acesso em: 22 set. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Corte Aberta**: painéis de dados abertos do controle concentrado. Brasília, DF: STF, 2026. Painéis de decisões, de acervo e de legitimados. Disponível em: https://transparencia.stf.jus.br/extensions/corte_aberta/corte_aberta.html. Acesso em: 9 jun. 2026.

CLÈVE, Clèmerson Merlin. **Temas de direito constitucional**. 2. ed. rev., atual. e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2014.

DA ROS, Luciano. Poder de decreto e accountability horizontal: dinâmica institucional dos três poderes e medidas provisórias no Brasil pós-1988. **Revista de Sociologia e Política**, Curitiba, v. 16, n. 31, p. 143-160, nov. 2008. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rsocp/a/TdxYML4gvDyvPbw33GMLMXM/. Acesso em: 26 maio 2026.

DIAS, Mateus Nunes dos Santos Ferreira. **O controle de constitucionalidade de decretos presidenciais**: sistematização e parâmetros. 2024. 168 f. Dissertação (Mestrado em Direito Constitucional) – Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2024. Disponível em: https://repositorio.idp.edu.br/handle/123456789/5089. Acesso em: 1 out. 2026.

EPSTEIN, Lee; KING, Gary. The rules of inference. **The University of Chicago Law Review**, Chicago, v. 69, n. 1, p. 1-133, 2002. Disponível em: https://doi.org/10.2307/1600349. Acesso em: 22 set. 2026.

EPSTEIN, Lee; MARTIN, Andrew D. **An introduction to empirical legal research**. Oxford: Oxford University Press, 2014.

FALSARELLA, Christiane Mina. A deliberação no Supremo Tribunal Federal. **Revista de Investigações Constitucionais**, Curitiba, v. 11, n. 2, e265, maio/ago. 2024. DOI: 10.5380/rinc.v11i2.92817. Disponível em: https://revistas.ufpr.br/rinc/article/view/92817. Acesso em: 14 maio 2026.

FIRTH, David. Bias reduction of maximum likelihood estimates. **Biometrika**, Oxford, v. 80, n. 1, p. 27-38, 1993. Disponível em: https://doi.org/10.1093/biomet/80.1.27. Acesso em: 22 set. 2026.

GOUGH, David; THOMAS, James; OLIVER, Sandy. Clarifying differences between review designs and methods. **Systematic Reviews**, London, v. 1, art. 28, 2012. Disponível em: https://doi.org/10.1186/2046-4053-1-28. Acesso em: 22 out. 2026.

PAGE, Matthew J. et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. **BMJ**, London, v. 372, n71, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1136/bmj.n71. Acesso em: 22 set. 2026.

PIRES, Ednilton Andrade. **As medidas provisórias e o sobrestamento das demais deliberações legislativas**. 2008. 143 f. Monografia (Especialização em Processo Legislativo) – Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento, Câmara dos Deputados, Brasília, 2008. Disponível em: https://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/2061. Acesso em: 22 set. 2026.

RECK, Janriê Rodrigues; MÜLLER, Caroline. A figura do “decreto” no direito brasileiro e seus principais problemas: uma breve análise a partir de casos concretos. **Revista do Direito**, Santa Cruz do Sul, n. 32, p. 92-112, jul./dez. 2009. Disponível em: https://seer.unisc.br/index.php/direito/article/view/1185. Acesso em: 26 maio 2026.

REIS, Ulisses Levy Silvério dos; MEYER, Emilio Peluso Neder. “Ministrocracia” e decisões individuais contraditórias no Supremo Tribunal Federal. **Revista Brasileira de Políticas Públicas**, Brasília, v. 11, n. 3, p. 401-425, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.5102/rbpp.v11i3.7418. Acesso em: 11 out. 2026.

SILVA, André Luiz Will da; OLIVEIRA, Cláudio Ladeira de. A graça constitucional e a revisão judicial de atos do Poder Executivo: uma análise do caso Daniel Silveira no Supremo Tribunal Federal. **Revista de Investigações Constitucionais**, Curitiba, v. 12, n. 2, e508, maio/ago. 2025. Disponível em: https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/reinvco12&id=339. Acesso em: 3 jun. 2026.

SILVA, Virgílio Afonso da. Deciding without deliberating. **International Journal of Constitutional Law**, Oxford, v. 11, n. 3, p. 557-584, 2013. DOI: 10.1093/icon/mot019. Disponível em: https://academic.oup.com/icon/article/11/3/557/789359. Acesso em: 13 maio 2026.

SILVEIRA, Daniel Barile da. O Supremo Tribunal Federal e seu poder contramajoritário sobre as medidas provisórias. **Revista Direito e Práxis**, Rio de Janeiro, v. 7, n. 14, p. 68-109, 2016. Disponível em: https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/article/view/17018. Acesso em: 26 maio 2026. O periódico grafa a autoria como “Daniel Barile da Silveira Correio”.

Obras citadas nesta página, conforme a lista de referências da dissertação.